

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 496/2532

พนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี

โจทก์

นายสมชายหรือหนึ่ง มณีชัย

จำเลย

นายสมชายหรือหนึ่ง มณีชัย จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลอุทธรณ์ ขอให้ศาลฎีกาอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288,80,91 ลงโทษฐานฆ่าผู้อื่น จำคุก 15 ปี ลงโทษฐานพยายามฆ่าผู้อื่นจำคุกกระหนงละ 10 ปี รวมจำคุก 35 ปี จำเลยให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดี ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 23 ปี 4 เดือน ฯลฯ

จำเลยอุทธรณ์ (อันดับ 137)

จำเลยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้ยกคำร้อง (อันดับ 148)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 151)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างพิจารณาโดยตีราคาประกัน 400,000 บาท (อันดับ 10)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดีไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราว คำสั่งศาลอุทธรณ์ชอบแล้ว มีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลอุทธรณ์

พิจารณาแล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดีไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราว คำสั่งศาลอุทธรณ์ชอบแล้ว มีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลอุทธรณ์

(สอง สุขะปุณณพันธ์-สง่า ศิลปประสิทธิ์-เดชา สุวรรณโณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ